

1531301-51.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRA TEIXEIRA MIGUEL

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2350282/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 22131870 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 2350282 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEL PIRES DE MORAES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1531301-51.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531301-51.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2350282/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 22131870 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 2350282 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEL PIRES DE MORAES JÚNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALESSANDRA TEIXEIRA MIGUEL

Vistos.

CLAUDINEL PIRES DE MORAES JÚNIOR, qualificado nos autos deste processo, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque no dia 26 de dezembro de 2021, por volta das 07 horas e 30 minutos, na Estrada Aricanduva, n. 110, Iguatemi, trazia consigo para fins de entrega ao consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) porções de Cannabis Sativa L - Tetraidrocanabinol (massa líquida: 43,8 gramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, segundo autos de exibição e

apreensão em fls. 7/8 e laudo pericial em fls. 217/219.

Após o recebimento da denúncia (fls. 166/167), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 183) e apresentou resposta à acusação às fls. 185/191.

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas as testemunhas, e realizado o interrogatório do réu.

Por fim, as partes se manifestaram, realizaram-se os debates.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão e exibição em fls. 7/8, boletim de ocorrência em fls. 29/31, e exame químico-toxicológico definitivo de fls. 217/219.

A autoria em relação ao acusado também é certa.

O policial militar Carlos Eduardo Dias Missao, ouvido à fl.19, relatou que estava em patrulhamento quando viu um indivíduo em uma motocicleta de placas ELI3E60 transitando em atitude suspeita pela Estrada Aricanduva, e, ao observar a aproximação da viatura policial, o suspeito realizou manobra evasiva e se deslocou rumo a um terreno baldio localizado na mesma rua. Em seguida, desembarcou do motociclo e saiu caminhando, quando lhe foi dada ordem de parada, sendo esta de pronto obedecida. Contou que em revista pessoal no bolso esquerdo da blusa do indiciado foram localizadas vinte e cinco porções de maconha, além de cinquenta e cinco reais em dinheiro. Ao ser indagado, o acusado disse que a droga era para consumo próprio; não tinha nenhum instrumento para o uso; Asseverou, ainda, que a motocicleta se encontra registrada em nome do indiciado e que não possui alerta de ilícito penal. Ato contínuo, conduziu o indiciado a presença da Autoridade Policial.

O policial militar Vinícius Henrique Amorim D'Ávila, corroborou o depoimento e seu colega em fl.20.

O réu Claudinel Pires de Moraes Júnior narrou que tem 50 anos, pintor profissional, solteiro; tem três filhos; a motocicleta era sua e a usava para trabalhar. Disse que estava com os 25 "parangas" de maconha para uso próprio; disse que comprou em tiradentes; disse que foi levar o dinheiro para sua ex-companheira comprar fraldas para seu filho; disse que antes foi comprar a droga; estava morando com sua mãe; pagou 2,50 em cada porção. Na fase inquisitorial, disse que combinou com dois amigos e resolveram usar maconha, sendo que o interrogado ficou incumbido de ir até a biqueira e adquirir a droga, tendo comprado vinte e cinco porções de maconha por cinquenta reais o valor total, eis que pagou cinco reais por cada porção. Disse que estava retornando quando foi abordado pela Polícia Militar, não tendo tentado se evadir, pois a rua em que o abordaram era sem saída. Aduziu que logo que foi abordado disse ao policial que possuía 25 porções de maconha no bolso e que a motocicleta que estava consigo era sua e estava registrada em seu nome. Por fim, contou que seus amigos, de nomes ignorados, iriam usar quinze porções de maconha, enquanto o interrogado ficaria com dez também para uso próprio.

Tal versão, contudo, restou isolada e desmentida no acervo probatório.

Os policiais militares confirmaram seus depoimentos em sede de inquérito policial, afirmando que o réu carregava as substâncias entorpecentes em seu bolso.

A intenção do tráfico, portanto, está demonstrada pelas circunstâncias da prisão do acusado e pela quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida em seu poder.

Os depoimentos dos policiais militares são firmes e coesos e não devem ser desconsiderados tão somente em razão do exercício de sua profissão, ou ainda, pelo fato de serem os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

O réu é tecnicamente primário, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Assim sendo, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (três) anos de reclusão e

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Observo que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu é tecnicamente primário e o caso dos autos envolve pequena quantidade de entorpecentes, de modo que diminuo a pena anteriormente aplicada em metade, resultando a reprimenda em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixadas em seu valor unitário mínimo.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação e condeno CLAUDINEL PIRES DE MORAES JÚNIOR, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixadas em seu valor unitário mínimo e corrigidos desde a data do fato.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena, eis que o réu é primário, o que denota que tal regime é o suficiente para repressão e prevenção de sua conduta.

Substituo a pena por duas penas restritivas de direito: uma prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 2 anos e 6 meses e por uma prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Custas na forma da Lei.

P.R. I.C.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA